



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020, 6/330/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעת:
נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים גאון 4 אלעד
על ידי יצחק שאער

נגד

1. אברהם יפית
2. אברהם משה

הנתבעים:

באמצעות ב"כ עו"ד שמעון אלפסי

החלטה

בקשה למתן הבהרות מטעם המומחה המוסכם, לפיה הנתבעים אינם משתפים איתו פעולה.

רקע עובדתי רלבנטי

1. ברקע הבקשה, תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס בנייה שבוצעה לכאורה על ידי הנתבעים או מי מטעמם, ללא היתר וללא ההסכמה הנדרשת בדין.

2. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב ניסים גאון 4 אלעד, הידוע כגוש 5456 חלקה 24 (להלן – "התובעת" ו-"הבית המשותף"). הנתבעים הם בעלי דירה מספר 15 בקומה השלישית בבית המשותף (להלן – "הנתבעים").

3. בתאריך כ' אייר תשפ"א (2.5.2021), התקיים דיון בבקשה לצו מניעה שהגישו הנתבעים. במסגרת הדיון, ובהסכמת הצדדים ניתן צו מניעה זמני, לפיו נאסר על הנתבעים או מי מטעמם להמשיך ולבצע את עבודות הבנייה בדירתם בבית המשותף.

4. במהלך הדיון הצדדים הסכימו למינויו של מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין, ליתן חוות דעת בשאלה האם העבודות שבוצעו על ידי הנתבעים או מי מטעמם, בבית המשותף, לרבות העבודות במפלס דירת הנתבעים, הן בהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020, 6/330/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להיתרי הבנייה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אלעד.
ככל שיימצא על ידי המומחה כי העבודות המבוצעות ושבוצעו אינן בהתאם להיתרי
הבנייה, יוסיף המומחה ויחווה דעתו לעניין העבודות הנדרשות לביצוע לצורך
התאמת הבנוי להיתרי הבנייה, לרבות הריסת בנוי קיים ככל שנדרש.

5. הצדדים ביקשו שהות של שישים ימים, עד לתאריך כ"ד בתמוז תשפ"א (4.7.2021)
כדי לנסות לסיים את המחלוקת בפשרה, אולם מועד זה חלף. כמו כן, בתאריך כ"ח
סיון תשפ"א (8.6.2021) הגישו הנתבעים תביעה שכנגד, הכוללת סעד כספי להשבת
כספים מאת הנתבעת שכנגד, וטענות שונות נגד חבר הנציגות (330/2021).

6. מכיוון שהצדדים לא הגיעו לעמק השווה, ניתנה בתאריך י"א באב תשפ"א
(20.7.2021) החלטה (להלן-"החלטה למינוי מומחה") למנות את מר אברהם חזי,
מהנדס ושומאי מקרקעין, כמומחה המוסכם (להלן-"המומחה"). על המומחה היה
ליתן את חוות דעתו בשאלות הבאות:

- א. האם עבודות הבניה שבוצעו על ידי הנתבעים או מי מטעמם בבית המשותף הן
בהתאם להיתרי הבניה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה אלעד,
לרבות טיב החומרים והדרישות שנקבעו בהיתר, היקף הבניה ומיקומה.
- ב. ככל שימצא על ידי המומחה כי העבודות המבוצעות ושבוצעו אינן בהתאם
להיתרי הבניה, יחווה המומחה את דעתו לעניין מהן העבודות הנדרשות לביצוע
לצורך התאמת הבנוי להיתרי הבניה, לרבות הרסת הקיים ככל הנדרש.

7. בסעיף 15 להחלטה למינוי מומחה הובהר כי "צד שלא ישתף פעולה עם המומחה,
לא ישמע להוראותיו, לא יעביר לו מידע כלשהו - יחשב הדבר כזניחת התביעה אם
המדובר בתובעת, או כויתור על הגנה תוך מתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד,
במידה שמדובר בנתבעים".

8. בתאריך י"ב באב תשפ"א (21.7.2021) פנה המומחה לצדדים בבקשה לקבל
מסמכים. בתאריך כ"ג באב תשפ"א (1.8.2021) פנה שוב והציע מועדים לתאום
ביקור בנכס ועדכן בגובה שכר טרחתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020, 6/330/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בתאריך כ"ד באב תשפ"א (2.8.2021), הגיש המומחה את הבקשה שבכותרת (להלן- "**הבקשה**") שעניינה מתן הוראות כיצד לפעול, זאת לאחר שפניותיו לצדדים נענו רק על ידי התובעת. לדבריו, פנייתו היוזמה לב"כ הנתבעים לתאום מועד ביקור נענתה בשלילה ובטענה כי לטעמם, שכר טרחתו גבוה מידי וכי בכוונתו לפנות למפקח למינוי מומחה אחר (ראו סעיף 6 לבקשה).

10. בתאריך כ"ו באב תשפ"א (4.8.2021) התבקשה תגובת הצדדים לבקשה.

11. בתאריך ל' באב תשפ"א (8.8.2021) התקבלה תגובת הנתבעים לבקשה (להלן- "**תגובת הנתבעים**").

12. בתאריך ד' באלול תשפ"א (12.8.2021) התקבלה תגובת התובעת לבקשה (להלן - "**תגובת התובעת**").

תמצית טענות התובעת

13. הנתבעים לא קיימו את הוראות והחלטות המפקח הן לגבי הצו להפסקת עבודות הבניה שניתן בדיון המקדמי והן בכל הנוגע למינוי המומחה.

14. התפטרות יו"ר נציגות הועד מתפקידו נבעה בעקבות איומים קשים שננקטו נגדו על ידי גורם שלישי ולמרות התפטרותו מהוועד, ממשיך נציג הנתבעת לקבל איומים וטלפונים מגורמים שונים.

15. הנתבעים מתנגדים לשאת בתשלומי ועד הבית או לעמוד בכל הסכם שאליו הגיעו הצדדים בניסיון לפתור את הבעיה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/595/2020, 6/330/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבעים

16. הצדדים סיכמו בניהם על הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט, שילמו לוועד הבניין עבור הנזקים שנגרמו עקב עבודות הבניה והפקידו שקים להתחייבות תיקון כל נזק עתידי שיגרם ובאחריותם.

17. התשלום המבוקש על ידי המומחה הוא תשלום מופרז.

18. מאחר שהתובעת – כנתבעת שכנגד לא הגישה עדיין כתב הגנה, לא יוכל המומחה לבצע את חוות דעתו מכיוון שלא כל מסמכי התובענה בפניו.

דיון והכרעה

19. סוגיית שכרו והוצאותיו של מומחה מטעם בית המשפט מוסדרת בתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות") הקובעת:

"(ג) לא נענה בעל דין להוראה לפי תקנה זו, רשאי בית המשפט למחוק את כתבי טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור".

20. לאור האינטרס הציבורי להבטיח תשלום שכרם של מומחים המתמנים על ידי ביהמ"ש, קבע מחוקק המשנה כי במקרה שבו בעל דין אינו משלם למומחה את שכר טרחתו למרות הוראת ביהמ"ש, רשאי ביהמ"ש לנקוט סנקציה מרחיקת לכת של מחיקת כתבי טענותיו. אם מדובר בתובע, תביעתו תימחק. אם הוא הנתבע, הגנתו תימחק והתביעה נגדו תתקבל, בלי שהתיק יתברר לגופו (ראה דברי כבוד השופט עמית בעניין בר"ע (ח"י) 776/06 דורון רז עו"ד נ' אילן פרוינד (נבו 20.11.2006).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020, 6/330/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. לכך גם מצטרפת אזהרתי המפורשת לצדדים (סעיף 15 להחלטה למינוי מומחה), לפיה עליהם לשתף פעולה עם המומחה. וככל שהנתבעים לא ישתפו פעולה עם המומחה, לרבות אי תשלום שכרו, יינתן פסק דין על בסיס כתב התביעה.

22. לאחר עיון בטענות הצדדים, החלטתי, לא בלי היסוס, לא למחוק עתה את כתבי הטענות מטעם הנתבעים, אלא לרפא את הפגם, באמצעות הטלת הוצאות. בהתאם לפסיקה, הסנקציה של מחיקת כתבי טענות, עקב אי-ציות להחלטה שיפוטית, תיעשה רק במקרים קיצוניים: **"מחיקת כתב-טענות של בעל-דין, עקב מחדלו לצית במועד לצו בית המשפט, מהווה סנקציה חריפה. ככלל נזהר בית המשפט מלנקוט בה; אם תוקן המעוות ולו גם באיחור, או נתבקשה ארכה לקיום הצו, יסתפק בית המשפט לרוב בחיוב המפר בהוצאות"** (ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995, בעריכת ש' לוי, סימן 351). אך אם נוכח בית המשפט כי המפר נמנע מקיום הצו בזדון, או עקב זלזולו בצו בית המשפט, עשוי בית המשפט למחוק את כתב-טענותיו, ובית המשפט שלערעור לא יראה מקום להתערב בכך...") [ע"א 6528/99 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עמנואל חברה לסחר יבוא, יצור ויצוא עצים בע"מ (נבו 13.6.2002)].

23. ככלל לא יפעיל בית המשפט את הסנקציה של מחיקת כתב טענות אלא במקרים קיצוניים בלבד, בשל ההשלכות החמורות של צעד זה על הצד המפר. לעומת זאת, אם נוכח בית המשפט כי המפר נמנע מקיום הצו בזדון או עקב זלזולו בצו בית המשפט, עשוי בית המשפט למחוק את כתב טענותיו (ראו גם רע"א 9265/06 קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ נ' עו"ד יעל דגן (נבו, 03.01.2007).

24. **במיושם לענייננו**, מינויו של המומחה המוסכם נעשה על פי הסדר דיוני שבין הצדדים והמומחה נדרש לתת מסקנותיו בעניין שהוא קריטי לביור התובענה והפלוגתא שהועלתה על ידי התובעת בכתב התביעה.

25. לנתבעים אין טרזניה כלפי מומחיותו של המומחה שמונה והם אינם מעלה טענות באשר לזהותו, לעבודתו ולטיב כישוריו. מאידך גיסא, הם אינם מוכנים לשלם את שכר טרחתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020, 6/330/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. שכרו של המומחה המוסכם, אינו מהווה שיקול שלא לכבד החלטות שיפוטיות. מה עוד שבניגוד לטענת הנתבעים, אין מדובר בשכר מופרז או גבוה. וכן, טענות הנתבעים לפיה על התובעת להגיש כתב הגנה לכתב התביעה שכנגד, אינה רלבנטית לענייננו. שכן במסגרת התביעה שכנגד, אין סעד רלבנטי הדורש את התייחסות המומחה המוסכם.

27. לכן אני קובע שהתנהלות הנתבעים עולה כדי הארכת ההליך שלא לצורך, ומשכך יש להפעיל את הסנקציה הקבועה למקרים מעין אלו, בתקנה 156 לתקנות: **"סבר בית המשפט כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא לצורך, באמצעות טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא, באותו הליך או בפסק הדין, ובלא קשר עם תוצאות המשפט, להטיל עליו את הוצאות ההליך בשיעור שימצא לנכון בנסיבות העניין, לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה."**

לסיכום

28. אף על פי שהנתבעים לא שיתפו פעולה עם המומחה המוסכם, לפיכך לכאורה, היה מקום למחוק את כתב הגנתם על פי הוראות תקנה 92 לתקנות. אולם, כדי שלא לנעול בפניהם את דלתות בית המשפט, ניתנת בזאת לנתבעים ארכה להפקדת חלקם בשכ"ט המומחה המוסכם, עד לתאריך א' בחשון תשפ"ב (7.10.2021). יובהר כי ככל שהנתבעים לא יצייתו להחלטתי ולא ישתפו פעולה עם המומחה המוסכם, הן לגבי תשלום שכרו, והן לגבי כל נושא אחר לרבות תיאום ביקורו בבית המשותף, לא אהסס ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה.

29. **אשר להוצאות המשפט** - התנהלותם של הנתבעים, לאורך ההליך הדיוני גורמת להארכת ההליך הדיוני שלא לצורך (תקנה 156 לתקנות). לאור האמור נראה כי יהיה זה ראוי וצודק לחייבם בהוצאות לטובת התובעת ולטובת אוצר המדינה, זאת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/595/2020, 6/330/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בשים לב לכך, שבשל התנהלותם, אין מנוס אלא לדחות את מועד הדיון הקבוע לתאריך ד' בחשון תשפ"ב (10.10.2021).

30. על כן, הנני מחייב את הנתבעים בהוצאות משפט, ללא קשר לתוצאות ההליך, בסך כולל של 3,000 ₪ אשר ישולמו לתובעת בתוך 14 ימים שאם לא כן יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כחוק עד למועד תשלום בפועל. כמו כן ובנוסף, ישלמו הנתבעים הוצאות משפט לטובת אוצר המדינה, בסך של 1,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 14 ימים, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין עד למועד התשלום בפועל.

31. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה המוסכם ותביא התיק בפניי לתזכורת פנימית ביום א' בחשון תשפ"ב (7.10.2021) לשם קבלת הודעת הצדדים בדבר השלמת ההליכים בפני המומחה המוסכם.

32. הדיון הקבוע לתאריך ד' בחשון תשפ"ב (10.10.2021) ידחה למועד אחר, שייקבע לאחר השלמת ההליכים אל מול המומחה המוסכם.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"ג תשרי תשפ"ב, 19 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה